

บทที่ 4 : พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

1. วัตถุประสงค์หลักของ พ.ร.บ.
2. นิยามตาม พ.ร.บ.
3. มาตราที่สำคัญ
4. บทลงโทษ
5. แบบฝึกหัด





พระราชบัญญัติ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

1. วัตถุประสงค์หลักของ W.S.U.

1. กำหนดกลไกการบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์

ตั้งหน่วยงานกลาง เช่น “สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (**สกมช.**)” “คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (**กมช.**)” และศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (**ThaiCERT**).

2. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ

มีการควบคุมและส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อประเทศ

- 1) ด้านความมั่นคงของรัฐ (เช่น ระบบเครือข่ายสื่อสารของทหาร)
- 2) ด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ (เช่น ระบบทะเบียนราษฎร ระบบชำระภาษี)
- 3) ด้านการเงินการธนาคาร (เช่น PromptPay)
- 4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม (เช่น เครือข่าย AIS/TRUE)
- 5) ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ (เช่น ระบบควบคุม BTS/MRT/AOT)
- 6) ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค (ระบบ SCADA ควบคุมไฟฟ้าของ กฟผ.)
- 7) ด้านสาธารณสุข (ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย สปสช.)
- 8) ด้านอื่นตามที่ประกาศเพิ่มเติม

2. นิยามตาม พ.ร.บ.

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หมายถึง “**มาตรการ**หรือการดำเนินการที่**กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน** รับมือ และ**ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์**ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหาร และความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ” (มาตรา 3)

ไซเบอร์ หมายถึง “**ข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์** ระบบอินเทอร์เน็ต **หรือโครงข่ายโทรคมนาคม** รวมทั้งการให้บริการโดยปกติของดาวเทียมและระบบเครือข่ายที่คล้ายคลึงกัน ที่เชื่อมต่อกันเป็นการทั่วไป” (มาตรา 3)

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ หมายถึง “การกระทำหรือ**การดำเนินการใด ๆ** โดยมีขอบ **โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์โดยมุ่งหมายให้เกิดการประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง** และเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง” (มาตรา 3)

โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หมายถึง “คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนใช้ในการกิจการของตนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ” (มาตรา 3)

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง หมายถึง “ภัยคุกคามที่มีลักษณะการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งหมายเพื่อโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ และการโจมตีดังกล่าวมีผลทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือโครงสร้างสำคัญทางสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ความมั่นคงของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การป้องกันประเทศ เศรษฐกิจ การสาธารณสุข ความปลอดภัยสาธารณะ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนเสียหาย จนไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้” (มาตรา 60)

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ หมายถึง “ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(ก) **เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดจากการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงขึ้นกว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง** โดยส่งผลกระทบรุนแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศในลักษณะที่เป็นวงกว้าง **จนทำให้การทำงานของหน่วยงานรัฐหรือการให้บริการของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศที่ให้กับประชาชนล้มเหลวทั้งระบบ**

(ข) **เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ** หรืออาจทำให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขตผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง” (มาตรา 60)

3. มาตราที่สำคัญ

มาตรา 5 : ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “**คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ**” เรียกโดยย่อว่า “**กมช.**” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “National Cyber Security Committee” เรียกโดยย่อว่า “NCSC”

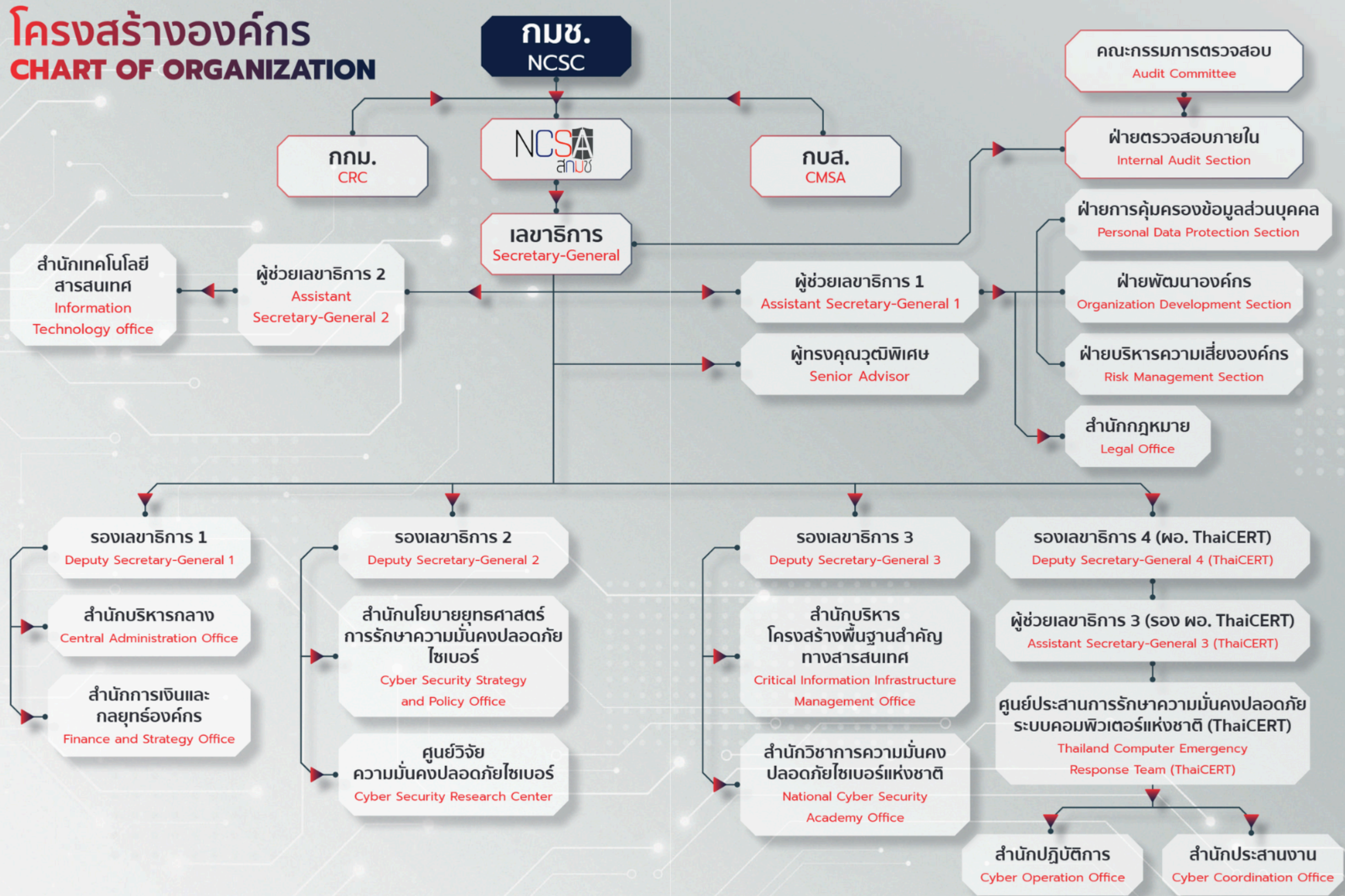
มาตรา 12 : ในการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตามมาตรา 9 ให้มี**คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์** เรียกโดยย่อว่า “**กกม.**”

มาตรา 20 : ให้มี**สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)** เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น

มาตรา 22 : ให้สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดตั้ง **ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ThaiCERT)** ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานฯ และให้มีหน้าที่และอำนาจตามที่คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) กำหนด

มาตรา 25 : ให้มี **คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์** เรียกโดยย่อว่า **“กบส.”** เพื่อดูแลงานด้านกิจการบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน

โครงสร้างองค์กร CHART OF ORGANIZATION



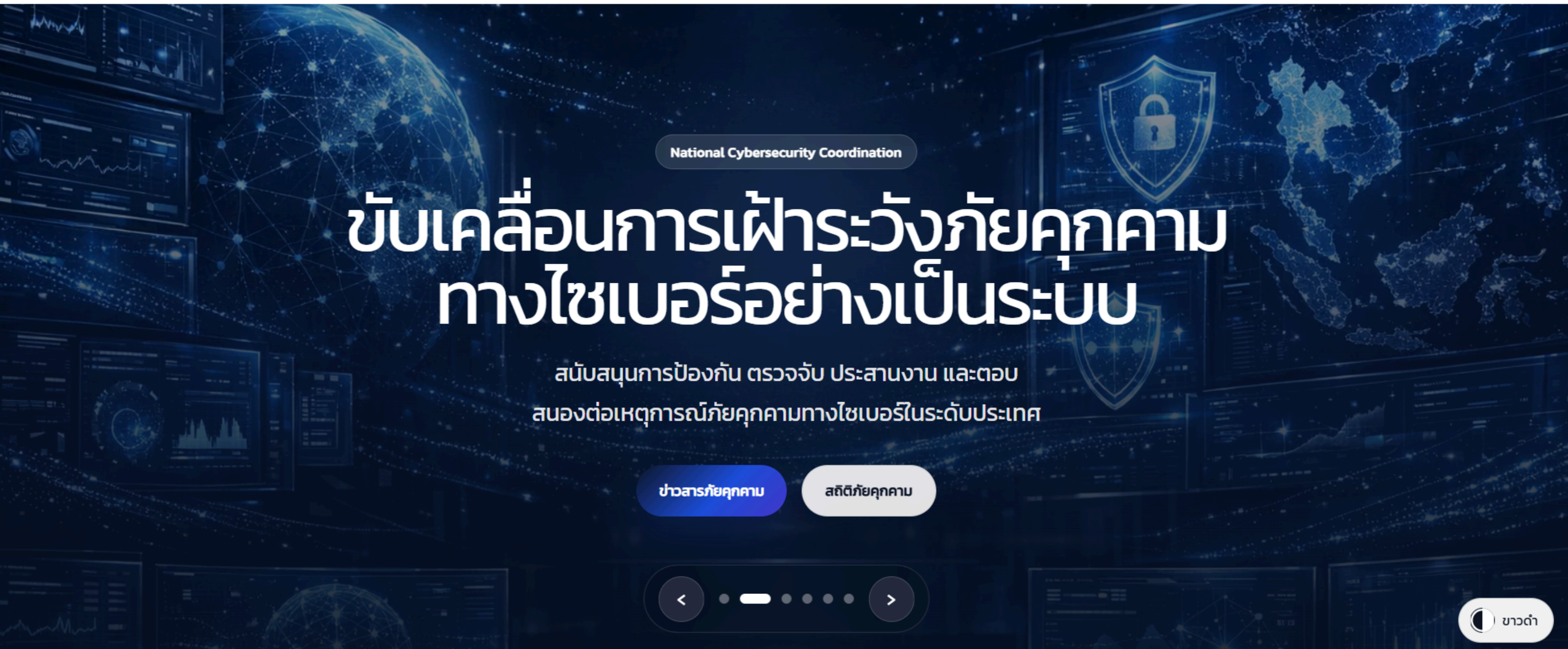


About NCSA

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

[View More](#)





มาตรา 49 : ให้คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) มีอำนาจประกาศ**กำหนดลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการในด้านดังต่อไปนี้ เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ**

โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ

(Critical Information Infrastructure : CII)

- (1) ด้านความมั่นคงของรัฐ
- (2) ด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ
- (3) ด้านการเงินการธนาคาร
- (4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
- (5) ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
- (6) ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค
- (7) ด้านสาธารณสุข
- (8) ด้านอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดเพิ่มเติม



ด้าน	หน่วยงานควบคุมแลกำกับดูแล	ลักษณะหน่วยงาน CII	หน่วยงาน CII
1) ด้านความมั่นคงของรัฐ	1) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	1) มีภารกิจเกี่ยวข้อง กับการป้องกันประเทศ 2) มีภารกิจเกี่ยวข้อง กับการบังคับใช้กฎหมาย 3) มีภารกิจเกี่ยวข้อง กับความมั่นคงอื่น ๆ	?
2) ด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ	1) กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร 2) กรมการปกครอง, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 3) กรมชลประทาน	1) มีบริการ ด้านการเงิน 3) มีการให้บริการ โดยตรงแก่ประชาชน 3) มีการให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน	?
3) ด้านการเงินการธนาคาร	1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กสท.)	1) มีการให้บริการ ทางการเงิน 2) มีการให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน	?
4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม	1) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)	1) มีการให้บริการ โทรคมนาคม	?
5) ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์	1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2) กรมการขนส่งทางราง 3) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 4) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	1) มีการให้บริการ ขนส่งทางบก 2) มีการให้บริการ ขนส่งทางราง 3) มีการให้บริการ ขนส่งทางน้ำ 4) มีการให้บริการ ขนส่งทางอากาศ	?
6) ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค	1) กระทรวงพลังงาน 2) กระทรวงพลังงาน 3) การประปาส่วนภูมิภาค (เฉพาะบริการส่วนภูมิภาค)	1) มีการให้บริการ ด้านไฟฟ้า 2) มีการให้บริการ ด้านปิโตรเลียมและก๊าซ 3) มีการให้บริการ ด้านประปา	?
7) ด้านสาธารณสุข	1) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 4) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 5) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	1) มีการให้บริการ สุขภาพในโรงพยาบาล 2) มีการให้บริการ สุขภาพระหว่างโรงพยาบาล 3) มีการให้บริการ ด้านยา เวชภัณฑ์ และ เครื่องมือแพทย์ 4) มีการให้บริการ ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และรังสีวิทยา 5) มีการให้บริการ ข้อมูลสุขภาพดิจิทัล	?

สกมช.เร่งหน่วยงาน CII สร้างมาตรฐานขั้นต่ำป้องกันภัยไซเบอร์ ก่อนบังคับใช้ 6 ก.ย.นี้

เผยแพร่: 7 ก.ค. 2565 08:36 ปรับปรุง: 7 ก.ค. 2565 08:36 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ทั้งนี้ สกมช.ได้กำหนดให้ CII (Critical Information Infrastructure) หรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคงภาครัฐ ด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ ด้านการเงินการธนาคาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค และด้านสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันมี CII จำนวน 54 องค์กร แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ เพราะเกรงว่าจะเป็นเป้าหมายความเสียหายของแฮกเกอร์ และ สกมช.ได้มีการประกาศมาตรฐานด้านไซเบอร์ให้หน่วยงานกำกับ หน่วยงานรัฐ และหน่วยงาน CII แล้ว 15 กรอบมาตรฐาน เช่น การรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber incident response) การประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์ (Cyber risk assessment) การตรวจสอบความปลอดภัย (Auditing) เป็นต้น

<https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9650000064474>

มาตรา 54 : หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยมีผู้ตรวจประเมิน **รวมทั้ง**ต้องจัดให้มีการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยผู้ตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ทั้งโดยผู้ตรวจสอบภายในหรือโดยผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก **อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง** ให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศจัดส่งผลสรุปรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

มาตรา 57 : เมื่อมีเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ **รายงานต่อสำนักงานและหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล และปฏิบัติการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามที่กำหนด** ทั้งนี้ กกม. อาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานด้วยก็ได้

มาตรา 61 : เมื่อปรากฏแก่ กกม. ว่าเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรงให้ กกม. ออกคำสั่งให้สำนักงานดำเนินการ เช่น รวบรวมข้อมูลหรือพยาน ดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ทราบโดยทั่วกัน

มาตรา 62 : ในการดำเนินการตามมาตรา 61 เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้เลขาธิการสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) มีหนังสือขอความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อมาให้ข้อมูลภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและตามสถานที่ที่กำหนด หรือให้ข้อมูลเป็นหนังสือเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
- (2) มีหนังสือขอข้อมูล เอกสาร หรือสำเนาข้อมูลหรือเอกสารซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้อื่นอันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินการ
- (3) สอบถามบุคคลผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
- (4) เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องหรือคาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความยินยอมจากผู้ครอบครองสถานะนั้น

มาตรา 65 : ในการรับมือและบรรเทาความเสียหายจาก**ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง** กกม. มีอำนาจออกคำสั่งเฉพาะเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเหตุอันเชื่อได้ว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) เฝ้าระวังคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง
- (2) ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อบกพร่องที่กระทบต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- (3) ดำเนินมาตรการแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อจัดการข้อบกพร่องหรือกำจัดชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์
- (4) รักษาสถานะของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อดำเนินการทางนิติวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
- (5) เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรา 66 : ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจาก**ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง** กคม. มีอำนาจปฏิบัติการหรือสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ในเรื่อง เช่น เข้าตรวจสอบสถานที่ เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทดสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ยึดหรืออายัดคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้

- (1) เข้าตรวจสอบสถานที่ โดยมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่
- (2) เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
- (3) ทดสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
- (4) ยึดหรืออายัดคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ เฉพาะเท่าที่จำเป็น

4. บทลงโทษ

มาตรา 70 : ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่บุคคลใด ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ**จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ**

มาตรา 71 : พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ใดกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของผู้ใช้บริการหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ**จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ**

มาตรา 72 : ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของผู้ใช้บริการหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยมิชอบ ต้องระวางโทษ**จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ**

มาตรา 73 : หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศใดไม่รายงานเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามมาตรา 57 โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษ**ปรับไม่เกินสองแสนบาท**

มาตรา 74 : ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ส่งข้อมูลให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 62 (1) หรือ (2) โดยไม่มีเหตุอันสมควรแล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษ**ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท**

มาตรา 75 : ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ กกม. ตามมาตรา 65 (1) และ (2) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษ**ปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท**นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาที่ กกม. ออกคำสั่งให้ปฏิบัติจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ กกม. ตามมาตรา 65 (3) และ (4) หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลตามมาตรา 65 (5) ต้องระวาง**โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ**

มาตรา 76 : ผู้ใดขัดขวาง หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ กกม. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามคำสั่งของ กกม. ตามมาตรา 66 (1) หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลตามมาตรา 66 (2) (3) หรือ (4) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษ **จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ**

มาตรา 77 : ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น เกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ นิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการ จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย

5. แบบฝึกหัด

1. จงให้นิยามและตัวอย่างของภัยคุกคามระดับร้ายแรง
2. จงให้นิยามและตัวอย่างของภัยคุกคามไซเบอร์ระดับวิกฤติ
3. สกมช. มีอำนาจหน้าที่อะไรในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
4. ศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (ThaiCERT) มีหน้าที่อะไรบ้าง
5. หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) มีหน้าที่อะไรบ้าง
6. จงยกตัวอย่างชื่อหน่วยงานที่น่าจะเป็นหน่วยงาน CII มาทั้งทั้งหมด 7 ด้าน ด้านละ 2 หน่วยงาน (องค์กร/บริษัท)
7. หน่วยงาน CII ต้องส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงบ่อยแค่ไหน ส่งให้ใคร และส่งภายในกี่วัน
8. หากหน่วยงาน CII ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจะมีบทลงโทษอย่างไร
9. หากหน่วยงานควบคุมดูแลกำกับดูแล กระทำโดยประมาททำให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ได้รับจากหน่วยงาน CII จะมีบทลงโทษอย่างไร

THANK YOU

FOR YOUR ATTENTION



Contact Me:

 ห้อง 970

 pichai_jo@rmutto.ac.th

 busit.rmutto.ac.th

